

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5001686-19.2023.4.02.5116/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001686-19.2023.4.02.5116/RJ
AGRAVANTE: MARCELO LOUREIRO DOS SANTOS (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): LUIZ ROBERTO BLUM (OAB PR054991)
AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MARCELO LOUREIRO DOS SANTOS (evento 56 - AGRAVO PU1) contra a decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 52) na parte em que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por implicar reexame de fatos e provas, incidindo no óbice da Súmula nº 42 da Turma Nacional de Uniformização.

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado da UNIÃO, *“reformando pontualmente a sentença para julgar improdecente o pedido autoral quanto não-incidência do imposto de renda sobre a verba “Isolamento Social C-19”.*” (Evento 35 - RELVOTO1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (evento 35 - ACOR2):

“TRIBUTÁRIO. INDENIZAÇÃO FOLGA C-19. ISOLAMENTO SOCIAL C-19. QUARENTENA HOTEL FOLGA. TREINAMENTO EM FOLGA. INDENIZAÇÃO FOLGA FÉRIAS. FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDAÇÃO PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTOS COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUÍDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. MANTIDO APENAS O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS FOLGAS INDENIZADAS/TRABALHADAS, SENDO AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.”

Inconformadas, a UNIÃO interpôs pedido nacional de uniformização (evento 38 - PUIL TNU1) e a parte autora interpôs pedido regional de uniformização (evento 40 - PEDUNIFREG1).

No pedido regional de uniformização, a parte autora alega, em síntese, divergência de entendimento entre o acórdão recorrido e paradigma da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, cujo teor transcreve nas razões do incidente regional e junta cópia do precedente.

Sustenta a natureza indenizatória da rubrica “Isolamento Social-C-19. (Evento 40 - PEDUNIFREG1 - fl. 5 do PDF).

Nesse sentido, afirma que, no tocante à **“jurisprudência distinta da mesma região para dar base ao presente incidente, vale aqui transcrever o v. Acórdão que segue em anexo, datado de 13/12/2023, proferido pela E. 08ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, ou seja, da 02ª Região”**. (Evento 40 - PEDUNIFREG1 - fl. 5 do PDF).

Assevera que **“o v. acórdão recorrido contraria frontalmente v. Acórdão da mesma Região, merecendo assim admissão o presente pedido de uniformização de jurisprudência”**. (Evento 40 - PEDUNIFREG1 - fl. 9 do PDF).

Pretende, assim, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja **“declarada a não incidência de imposto de renda também sobre as verbas denominadas “Isolamento Social C-19”**”, condenando a UNIÃO **“a restituir o Recorrente também das parcelas descontadas a título de imposto de renda sobre as citadas verbas denominadas “Isolamento Social C-19”**”, a ser acrescido dos critérios legais de atualização monetária e de incidência dos juros legais, a ser apurado desde a data de seu recolhimento e retenção, conforme disposto no artigo 165 do CTN e Súmula 162 do STJ” (Evento 40 - PEDUNIFREG1 - fl. 11 do PDF).

Contrarrazões ao pedido regional de uniformização (evento 47 - CONTRAZ1).

Contrarrazões ao pedido nacional de uniformização (evento 50 - CONTRAZ1).

O Vice-Gestor inadmitiu os pedidos regional e nacional de uniformização (evento 52), tendo a parte autora interposto agravo em pedido regional (evento 56 - AGRAVO PU1). A UNIÃO não recorreu da decisão.

Nas razões do agravo, o autor-recorrente requer o provimento do recurso e, para tanto, alega haver divergência de entendimento entre o acórdão recorrido e paradigma da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro.

Assevera que, “no caso em tela, **tal conflito entre Turmas é inquestionável, valendo destacar que no v. Acórdão divergente sequer é citada análise de provas**” (evento 56 - AGRAVO PU1 - fl. 02 do PDF).

Aduz que, a “*controvérsia é incontroversa e precisa ser dirimida por esta C. Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência, valendo inclusive destacar que nos autos nº 5001090- 74.2023.4.02.5103/RJ, **idêntico ao caso em tela**, houve **admissão do Pedido Regional de Uniformização de Jurisprudência***” (evento 56 - AGRAVO PU1 - fl. 03 do PDF).

Afirma que “*inexistem motivos para que o ora Agravante receba tratamento diferenciado ao seu colega de trabalho, Autor dos autos cuja r. decisão fora supratranscrita, merecendo assim admissão o presente pedido de uniformização de jurisprudência, sendo mister o pronunciamento desta C. TRU sobre o tema em comento, com o fito único e exclusivo de **pacificar e uniformizar a jurisprudência em questão.***” (evento 56 - AGRAVO PU1 - fl. 04 do PDF).

Contrarrazões ao agravo em pedido regional (evento 61 - CONTRAZ1).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, nas razões do incidente regional de uniformização, o recorrente sequer procedeu à devida indicação do processo em que proferido o alegado paradigma da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, o que acarreta a inadmissibilidade do incidente regional, com fulcro no artigo 11, inciso V, alínea “a”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Outrossim, constata-se que, no incidente regional de uniformização, o recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e o alegado paradigma, obstando o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: “primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito” (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. (“Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)”

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais”, *verbis*:

“Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma.”

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas “a” e “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

*a) não indicado paradigma válido, **com a devida identificação do processo em que proferido**; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)*

(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)”.

(Sem negrito no original).

Pelo exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido regional de uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.